

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 371/2533 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิ สุตร ดี เลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

อาวุธปืนชนิดปากกาที่จำเลยใช้ยิงผู้เสียหาย ลำกล้องปืนมีความยาว 6 นิ้ว หัวปากกาที่เป็นอาวุธปืนกว้างครึ่งนิ้ว มีปุ่มสำหรับจ้ำงขึ้นลำและกดเพื่อยิง มีร่องสปริง เข็มแทงชนวนและเกลียวสำหรับหมุน เข้าออกเพื่อใส่กระสุน มีรูลำกล้องและปากลำกล้องบรรจุกระสุนปืนขนาด .22 เวลาจะยิงต้องดึงสปริง ขึ้นไปค้างไว้แล้วกดปุ่ม ปลดสปริง ให้ดีด ตัวไปดันเข็มแทงชนวน ใช้ยิงในระยะใกล้ ๆ บรรจุกระสุนได้ที่ ๑ นัด ลักษณะของอาวุธปืนดังกล่าวและการใช้เหมือนอาวุธปืนพก ดังนั้น การที่จำเลยใช้อาวุธปืนนี้บรรจุกระสุนปืนขนาด .22 ยิงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 80.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ (ควรจะเป็น 8 ทวิวรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7 ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 12 ปี 6 เดือน คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย 8 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81ให้จำคุก 5 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 3 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 8 เดือน เมื่อรวมโทษทั้งสองกระทงกับโทษในความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเป็นจำคุกจำเลย 4 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับ

ฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนชนิดปากกา บรรจุลูกกระสุนขนาด .22 ยิงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ สามารถรักษาให้หายได้ภายใน 7 วัน ตามภาพวาดอาวุธปืนที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นตามคำบอกเล่าของจำเลยมีรายละเอียดดังนี้ ลำกล้องปืนมีความยาว 6 นิ้ว ที่หัวปากกาที่เป็นอาวุธปืนกว้างครึ่งนิ้ว มีที่เหน็บเป็นปากกา มีปุ่มสำหรับง้างขึ้นลำและกดเพื่อยิงร่อนสปริง และเข็มแทงชนวน เกลียวสำหรับหมุนเข้าออกเพื่อใส่กระสุนมีรูลำกล้องและปากลำกล้อง เวลาจะยิงจะต้องดึงสปริงขึ้นไปค้างไว้แล้วกดปุ่มปลดสปริงให้ติดตัวไปดันเข็มแทงชนวน ใช้ยิงในระยะใกล้ ๆ บรรจุกระสุนได้ที่ละนัด เห็นว่า ลักษณะของอาวุธปืนปากกาและลักษณะการใช้อาวุธปืนดังกล่าวเหมือนกับการใช้อาวุธปืนพกทุกประการ จำเลยยืนยันยังห่างผู้เสียหายประมาณ 4 เมตร ในลักษณะเฉียงและกระสุนเฉี่ยวไป ผู้เสียหายจึงได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บธรรมดา หากกระสุนแล่นไปถูกในทางตรงและถูกอวัยวะสำคัญก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งว่ามีเจตนาเพียงทำร้ายผู้เสียหายการที่จำเลยใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิ่งทำร้ายผู้เสียหาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยจำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามโจทก์ฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 81 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือนเมื่อรวมโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คงจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 7 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>